

[별표 10]

특별건축구역 특례적용 예시

① 대상지 1 : 저층주거지 인접 구역 내 공동주택 유형 - 가상 부지

■ 사례 특성

- 저층주거지내 대규모 공동주택단지 재개발 사례

■ 주요 검토 내용

- 급격한 도시환경 변화나 대규모 단지로 인한 단절감 지양
- 구역 주변 주거 환경에 대한 영향을 최소화하기 위해 경계에 위치한 건축물의 규모나 형태를 조정

■ 일반현황

일반 현황	
- 면적: 17,760㎡ - 노후도: 86% - 現 용도지역: 제2종 일반주거지역 - 공급규모: 472세대 - 대상지 동측은 생활환경이 우수하며, 서측은 저층주거지 밀집지역 - 대상지 동측에 지하철역 위치하여 대중교통이용에 편리함 - 간선도로가 근거리에 위치하여 도심 및 수도권과의 교통연계성 우수	

■ 개발계획 검토(안)

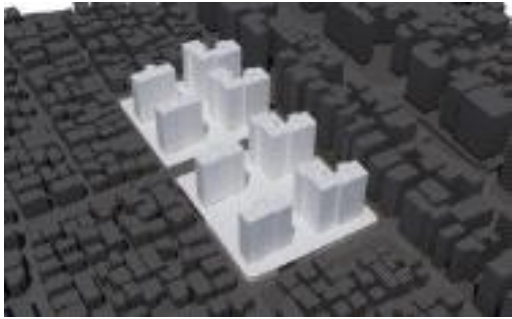
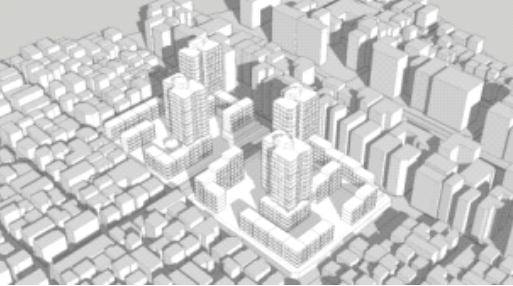
구분	현행	시뮬레이션 계획수립(안)
지역지구	제2종 일반주거지역	제2종 일반주거지역
건폐율(%)	관계법 및 조례에서 허용되는 건폐율	60% (서울시 도시계획조례 제54조)
용적률(%)	관계법 및 조례에서 허용되는 용적률	200% (서울시 도시계획조례 제55조)
		200% (현행법령 적용안)
		230% (특별건축구역 지정안)
높이	관계법 및 조례에서 허용되는 높이	+20%

■ 특례적용

건축법 특례적용 가능 조항		적용 여부	적용 취지 및 범위
배제 완화	제61조 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한	○	남향세대 및 주변경관을 고려한 주택단지 계획
	제56조 건축물의 용적률	○	가로공간에 대응하는 주택단지 계획, 사업성 및 공공성 확보
	제60조 건축물의 높이 제한	○	주변과 어우러지는 층수계획으로 다양한 주거 유형 제시

■ 제2종 일반주거지역에서 특별건축구역 적용(안)

구분	현행 법규 적용		특별건축구역 적용(안)	
지역지구	A필지	B필지	A필지	B필지
용적률(%)	199.57%	199.94%	229.60%	229.79%
세대수	134세대	156세대	155세대	180세대
높이/층수	최고높이 / 12층		최고높이(+20%) / 14층	
층수(평균)	12층		12층(12.2층)	

구분	현행 법규 적용	특별건축구역 적용(안)																
조감도																		
단면 개념도																		
경관 차폐																		
일조검토	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>총세대수</th><th>연속일조 2시간만족세대</th><th>비율(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>335세대</td><td>229세대</td><td>78.96%</td></tr> </tbody> </table> ※ 동지 기준, 09~15시 사이 2시간 일조 여부	총세대수	연속일조 2시간만족세대	비율(%)	335세대	229세대	78.96%	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>총세대수</th><th>연속일조 2시간만족세대</th><th>비율(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>335세대</td><td>302세대</td><td>90.15%</td></tr> </tbody> </table> ※ 동지 기준, 09~15시 사이 2시간 일조 여부	총세대수	연속일조 2시간만족세대	비율(%)	335세대	302세대	90.15%				
총세대수	연속일조 2시간만족세대	비율(%)																
335세대	229세대	78.96%																
총세대수	연속일조 2시간만족세대	비율(%)																
335세대	302세대	90.15%																
남향세대 확보 등	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">남향세대</th><th rowspan="2">도시가로 접도율(%)</th></tr> <tr> <th>세대 수</th><th>비율(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>290세대</td><td>83.33%</td><td>21.64%</td></tr> </tbody> </table>	남향세대		도시가로 접도율(%)	세대 수	비율(%)	290세대	83.33%	21.64%	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">남향세대</th><th rowspan="2">도시가로 접도율(%)</th></tr> <tr> <th>세대 수</th><th>비율(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>308세대</td><td>91.94%</td><td>80.60%</td></tr> </tbody> </table>	남향세대		도시가로 접도율(%)	세대 수	비율(%)	308세대	91.94%	80.60%
남향세대		도시가로 접도율(%)																
세대 수	비율(%)																	
290세대	83.33%	21.64%																
남향세대		도시가로 접도율(%)																
세대 수	비율(%)																	
308세대	91.94%	80.60%																
주요내용	· 최소동수 계획으로 최적의 사업비를 고려한 계획	· 특별건축구역으로 계획하여 높이완화 · 건축법 개정안_공동주택 인동간격·높이제한 개선 적용 · 경관을 고려한 입체적 도시계획 제안																

② 대상지 2 : 필지 분할 및 단독주택 개발형 - 가상 부지

■ 사례 특성

- 특별건축구역 유형 다양화를 위한 제1종 일반주거지역 내 단독주택 개발 사례

■ 주요 검토 내용

- 단독주택 유형에서의 특별건축구역 적용가능성 타진
- 지상연면적, 공공성 확보 및 주차난 해소 방안 검토

■ 특례적용

건축법 특례적용 가능 조항		적용 여부	적용 취지 및 범위
배제	제61조 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한	○	정북방향 일조권 사선 : 1층을 전체 필로티 구조로 건축법 제2조 ①항 6목에 따른 '거실'로 쓰지 아니할 경우 높이 9미터에서 필로티층의 층고 (3m)를 미포함하여 적용

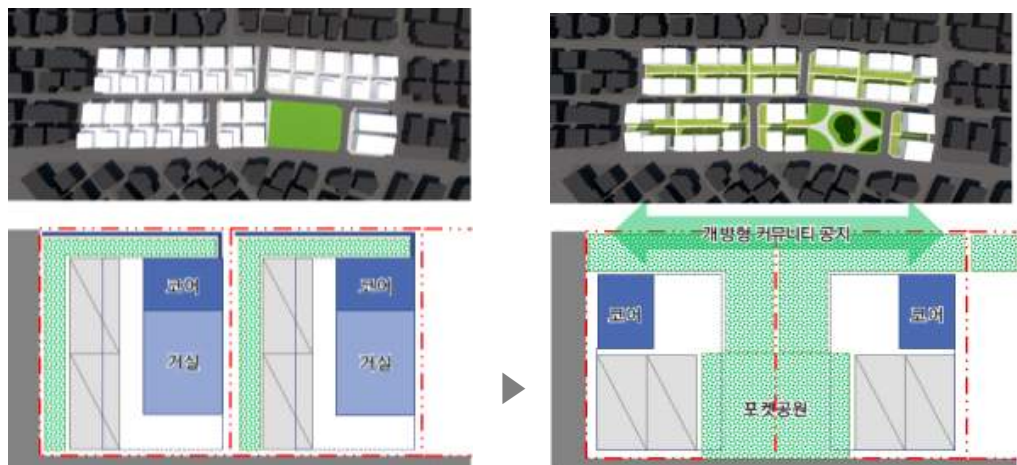
■ 조감도 및 특화계획

특별건축구역 적용 방안

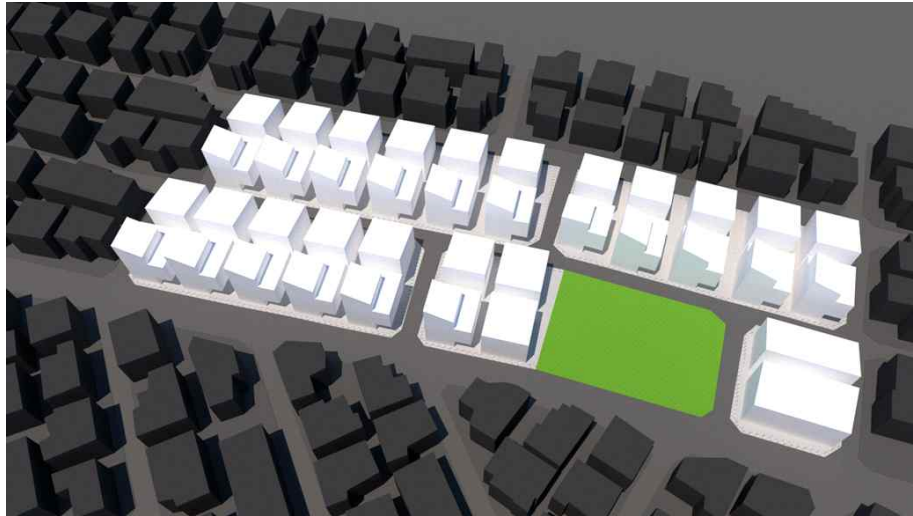


구분	현행	적용 (안)
건폐율(%)	52% (법정 60%)	47% (법정 60%)
용적률(%)	125% (법정 150%)	150% (법정 150%)
녹지면적 비율(%)	5%	25%

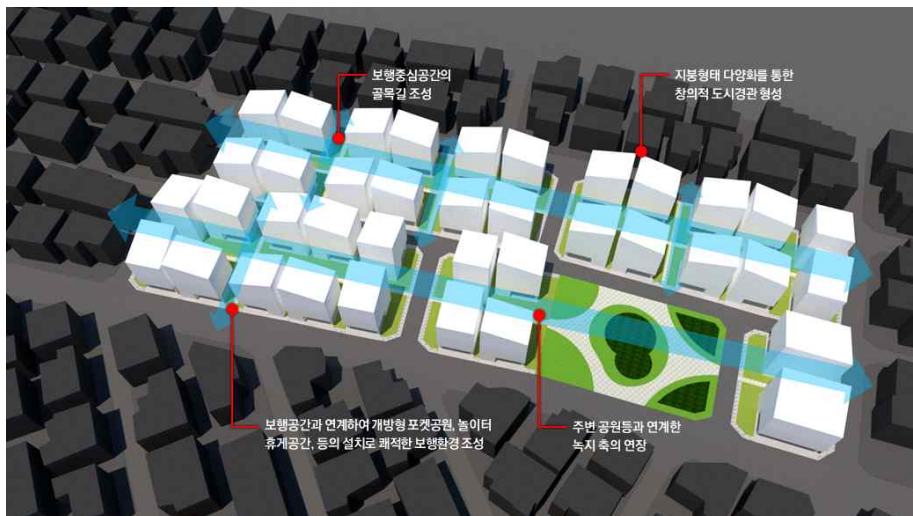
소규모 가로주택정비사업에서의 특별건축구역 적용 방안 검토



소규모 가로주택정비사업 개발 (현행)



특별건축구역 제도를 활용한 단독주택 개발 (적용)



공공성 확보 방안 (포켓공원, 휴게공간 및 개방형 커뮤니티 확보)



③ 대상지 3 : 필지 통합 및 다세대·연립주택 개발형 - 가상 부지

■ 사례 특성

- 특별건축구역 유형 다양화를 위한 제1종 일반주거지역 내 다세대·연립주택 개발 사례

■ 주요 검토 내용

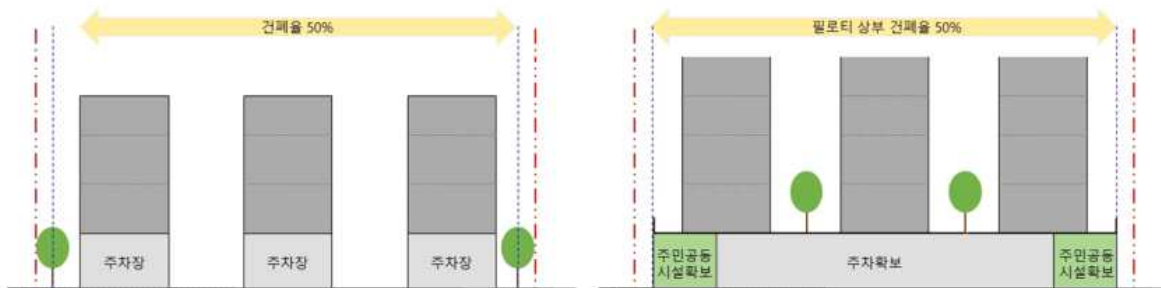
- 다세대·연립주택 유형에서의 건폐율 배제 또는 완화를 통한 특별건축구역 적용가능성 검토
- 저층주거지 주차난 해소 및 커뮤니티 공간 확보 방안 검토

■ 특례적용

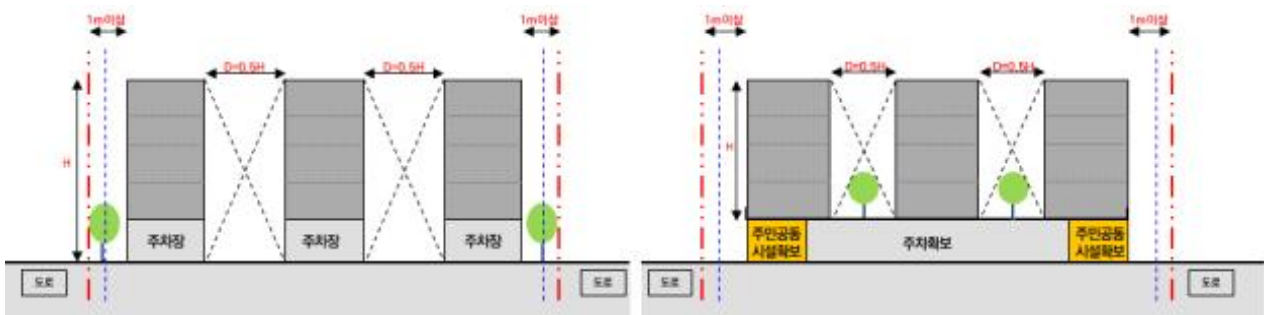
건축법 특례적용 가능 조항		적용 여부	적용 취지 및 범위
배제	제55조 건폐율	○	- 건축법 제55조 건축물의 건폐율 배제 또는 완화 - 1층을 필로티형 데크로 조성하여 1층에 개방형커뮤니티, 공용주차장을 확보할 경우 1층에 한하여 건폐율 배제 - 2층 이상의 주거로 쓰는 층수는 건폐율 적용

■ 조감도 및 특화계획

특별건축구역 적용 방안 (다이아그램)



다세대주택 적용

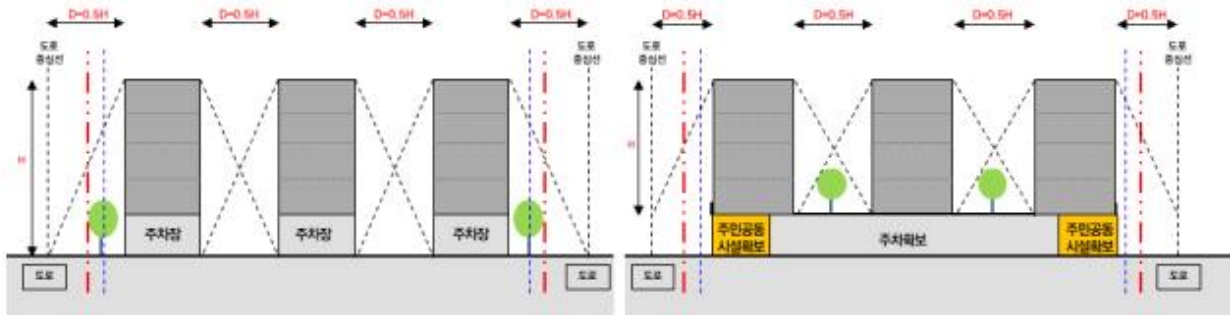


건축법 시행령 제86조 (일조확보를 위한 높이제한) 제3항 제1, 2호

채광을 위한 창문 등이 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접 대지경계선까지의 수평거리가 1미터 이상으로서 다세대주택은 제1호를 적용하지 아니한다.

1. 건축물(기숙사는 제외한다)의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 채광을 위한 창문 등이 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접 대지경계선까지의 수평거리의 2배(근린상업지역 또는 준주거지역의 건축물은 4배) 이하로 할 것
2. 같은 대지에서 두 동이상의 건축물이 서로 마주보고 있는 경우에 건축물 각 부분 사이의 거리는 다음 각 목의 거리 이상을 띄어 건축할 것.
 - 가. 채광을 위한 창문 등이 있는 벽면으로부터 직각방향으로 건축물 각 부분 높이의 0.5배(도시형 생활주택의 경우에는 0.25배) 이상

연립주택 적용



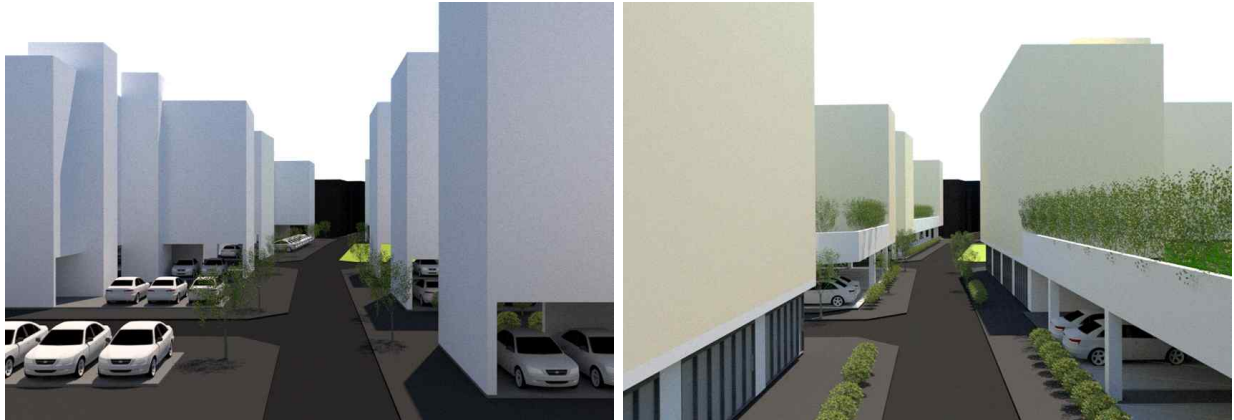
건축법 시행령 제86조 (일조확보를 위한 높이제한) 제6항

⑥ 제1항부터 제5항까지를 적용할 때 건축물을 건축하려는 대지와 다른 대지 사이에 다음 각 호의 시설 또는 부지가 있는 경우에는 그 반대편의 대지경계선 (공동주택은 인접 대지경계선과 그 반대편 대지경계선의 중점선을 인접 대지경계선으로 한다.

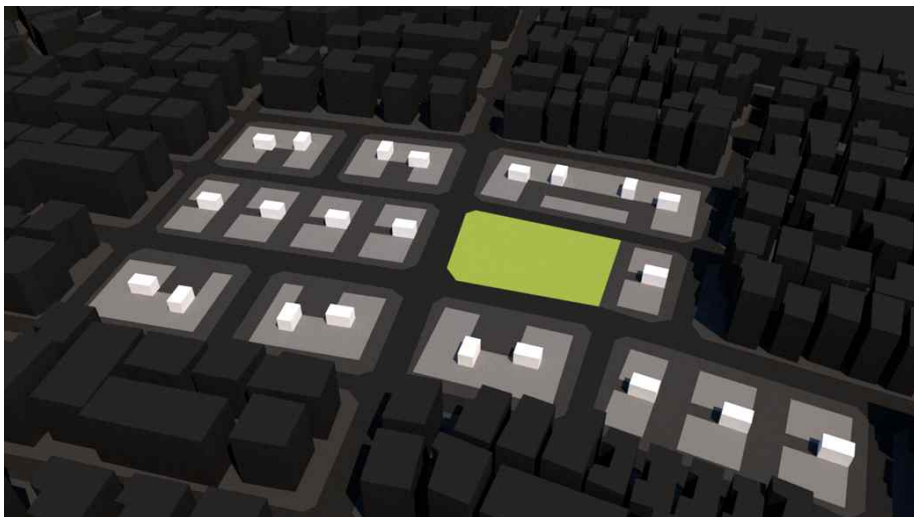
건축법 시행령 제119조 (면적등의 산정방법) 제1항 제5호

5. 건축물의 높이: 지표면으로부터 그 건축물의 상단까지의 높이[건축물의 1층 전체에 필로티(건축물을 사용하기 위한 경바실, 계단실, 승강기실, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함한다)가 설치되어 있는 경우에는 법 제60조 및 법 제61조제2항을 적용할 때 필로티의 층고를 제외한 높이]로 한다.

특별건축구역 적용 시 가로경관의 전-후 비교



특별건축구역 적용 전 지층부 (현행)



특별건축구역 적용 후 지층부 (적용)



소규모 가로주택정비사업 개발 (현행)



특별건축구역 제도를 활용한 다세대·연립주택 개발 (적용)



④ 대상지 4 : 문화재 및 문화자산 구역 - 돈의문1도시환경정비구역

■ 구역 지정 사유

- 문화재(한양도성)에 인접한 부지 특성을 고려하여 해당 사업(도시환경정비구역)이 성곽주변 경관

에

미치는 영향을 고려하여 특별건축구역 계획을 수립

■ 사례 특성

- 문화재 또는 문화자산과 인접한 공동주택단지 신축 사례

■ 주요 검토 내용

- 문화재 및 지역 주민들에게 문화적으로 가치가 큰 자산에 대한 조망과 통로 확보

■ 일반현황

일반 현황		
대지위치	종로구 평동 13-1번지 일대	
면적	26,281.40㎡	
지역지구	제2·3종 일반주거지역	
세대수	589세대	
건폐율	28.90 %	
용적률	241.51%	
총연면적	98,982.00 ㎡	

■ 특례적용

건축법 특례적용 가능 조항		적용 여부	적용 취지 및 범위
배제	제61조 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한	○	한양도성 연결부 건축물(1-3BL)의 높이를 낮추어 문화재의 경관 향상

■ 조감도 및 특화계획

조감도	
	
기정안	특별건축구역 지정안
한양도성 연결부 인접부 아파트 주동의 이격거리 추가확보	



기정안



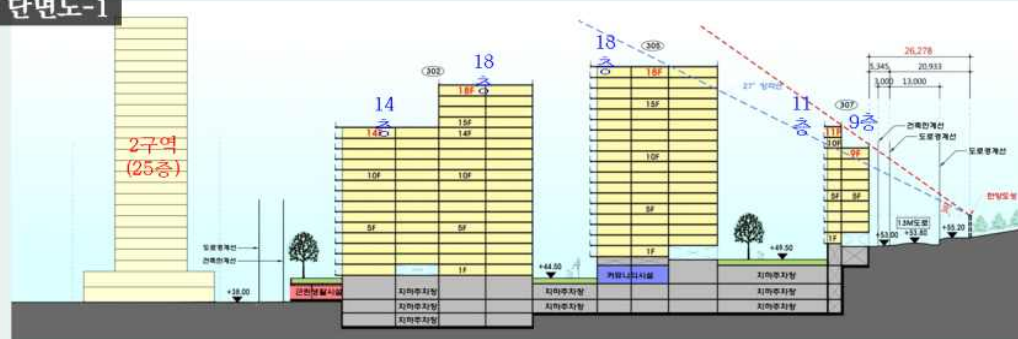
특별건축구역 지정안

아파트 주동의 최고 층수 변경

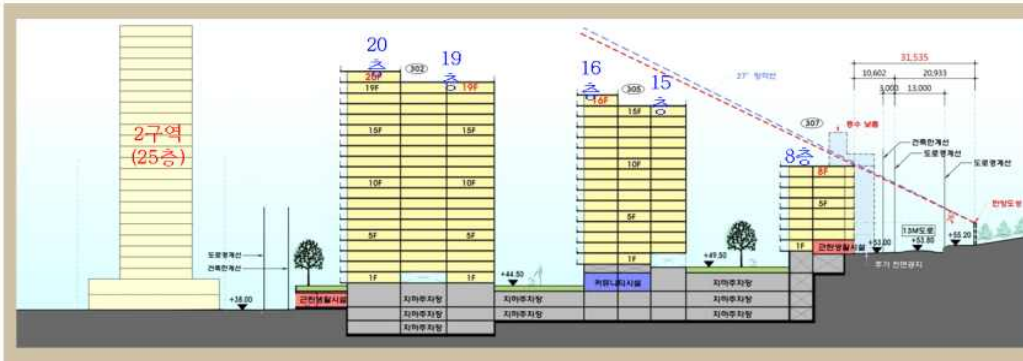


단면도

단면도-1



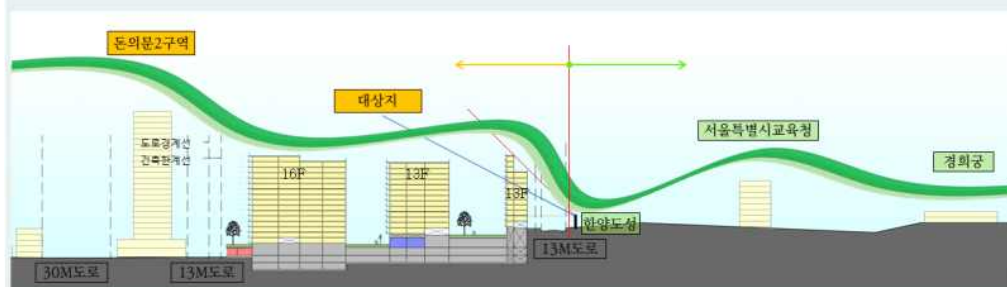
A-A' 단 면 도
(기정안)



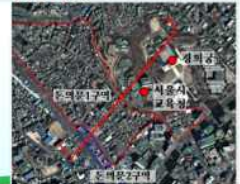
A-A' 단 면 도
(특별건축구역 지정안)

스카이라인 계획

기정안 : 저층 녹지공간에서 고층 주거공간으로의 흐름이 원활하지 않음.

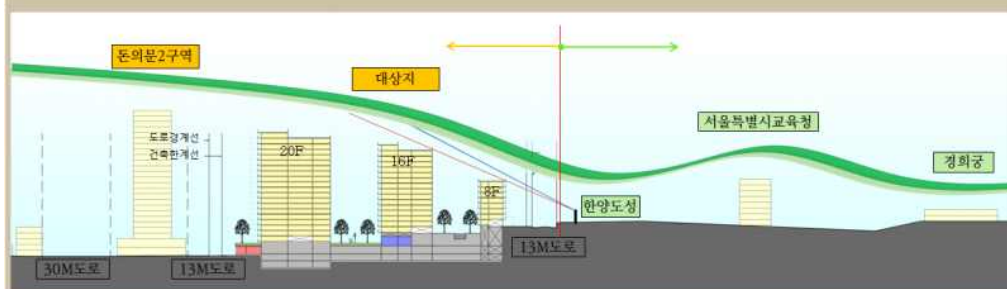


KEYMAP



단 면 도
(기정안)

특별건축구역 지정안 : 저층 녹지공간에서 고층 주거공간으로의 자연스러운 스카이라인 형성.



단 면 도
(특별건축구역 지정안)

㉔ 대상지 5 : 한강 등 자연경관을 고려한 계획 - 신반포1차아파트 주택재건축정비사업

■ 구역 지정 사유

- 조화롭고 창의적인 공동주택 건축을 통한 다양한 도시경관 창출, 건설기술 및 디자인 수준 향상, 공

동주택 관련 제도개선을 도모하고, 한강변 접근 보행환경 개선 및 수변경관의 공유 등 한강변 주거지로서의 공공성을 회복하기 위해 특별건축구역을 변경 지정

■ 사례 특성

- 한강과 인접한 공동주택 사례

■ 주요 검토 내용

- 한강변 주거지로서의 공공성을 살리는 건축 유도, 공유 커뮤니티 시설을 통해 지역에 열린 도시 주거 기틀 마련, 공동주택 주거성능의 혁신 도모

■ 일반현황

일반 현황		
대지위치	서울특별시 서초구 반포2동 2-1, 9번지 일원	
면적	77,961.00㎡	
지역지구	제3종 일반주거지역/아파트지구	
세대수	1,612	
건폐율	19.63%	
용적률	299.68%	
총연면적	347,088.75㎡	

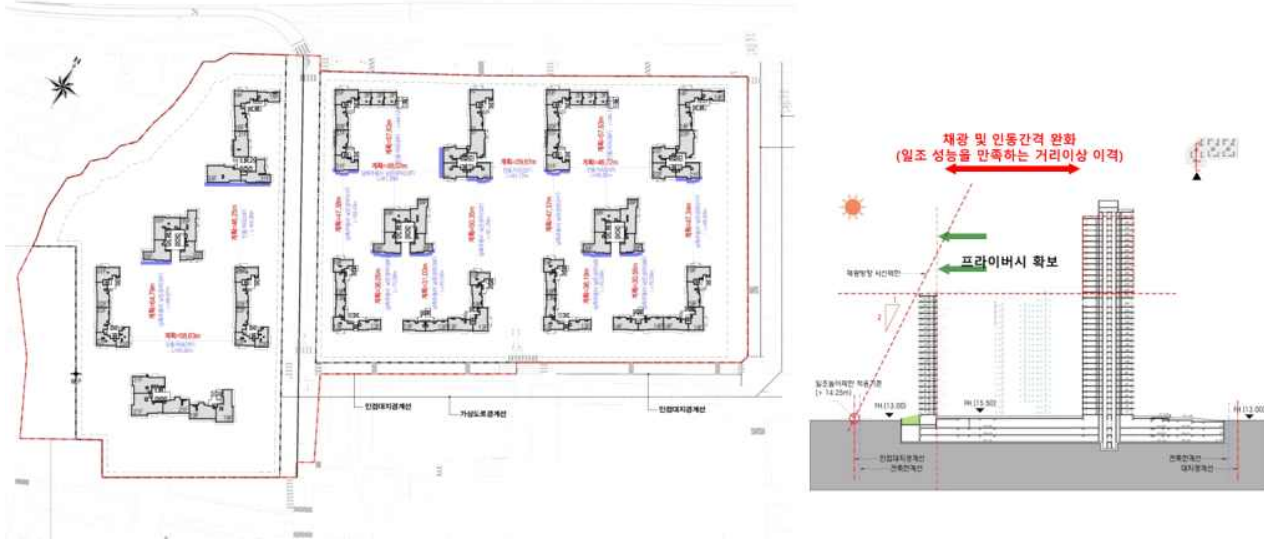
■ 특례적용

건축법 특례적용 가능 조항		적용 여부	적용 취지 및 범위
배제	제61조 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한	○	중저층 및 고층이 조화되는 다양한 스카이라인 및 가로변 휴먼스케일의 공동주택 건축유도를 위해 대상지 내부 건축물의 인동거리 배제 ※ 단, 위 사항은 대상지 외부가 아닌 대상지 내부에만 적용함

■ 조감도 및 특화계획

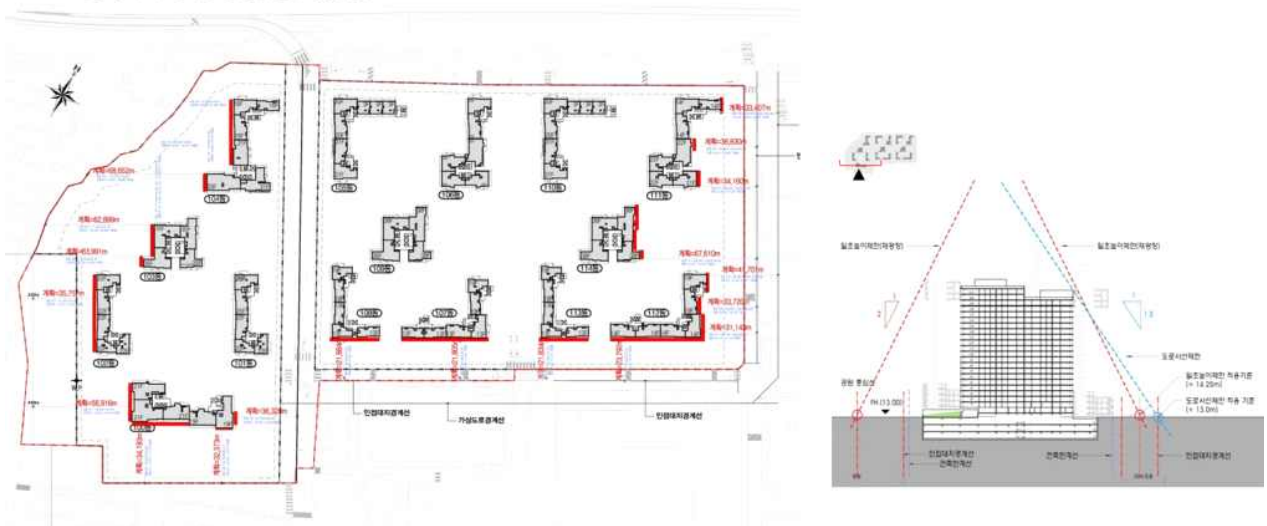
조감도	
 기정안	 특별건축구역 지정안
일조확보를 위해 단지 내부에 대한 법적 건축규제 완화 적용	

■ 남측루돌 높이가 낮은 경우 : 축벽과 채광부가 마주볼 때 일조권 성능기준을 만족하는 남측루돌 거리가상 이격



일조확보를 위해 단지 외부에 대한 법적 건축규제 준수

■ 「일조등의 확보를 위한 건축물의 높이제한」 준수



가로특화계획 및 부대복리시설계획



⑥ 대상지 6 : 한옥 건축을 위한 구역 - 은평재정비촉진지구 내 단독주택지

■ 구역 지정 사유

- 현행 건축법규가 한옥 유형에 불합리하여 한옥의 고유 특성을 살리고, 미래 서울형 新한옥모델 구현을 고려하여 특별건축구역 계획을 수립

■ 사례 특성

- 한옥을 보존하거나 전통한옥양식을 구현한 사례

■ 주요 검토 내용

- 전통문화의 보전·확산을 위하여 전통적인 한옥 형태를 잘 구현할 수 있고 거주하기 편리하도록 계획
- 피난 및 방재 등 안전관리 내용 중점 검토

■ 일반현황

일반 현황		
대지위치	은평뉴타운 3-2지구 내 단독주택지	
면적	약 99,000㎡ (한옥지정구역: 52,000㎡)	
지역지구	제1종 전용주거지역	
세대수	158세대(집합형 71, 단독형 75, 근린형 12)	
건폐율	50%	
용적률	100%이하	
총연면적	487,191.03㎡	

■ 특례적용

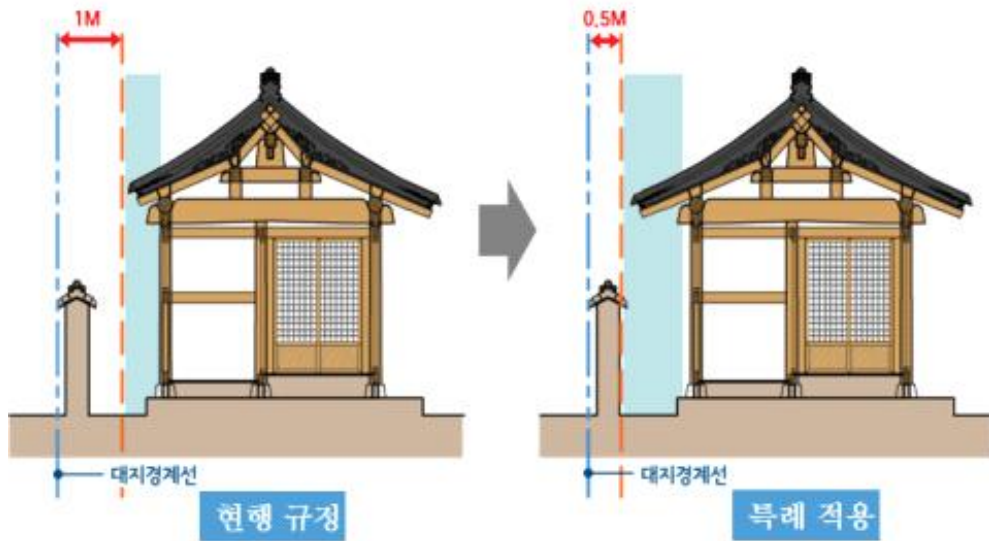
건축법 특례적용 가능 조항		적용 여부	적용 취지 및 범위
배제	제42조 대지의 조경	○	한옥 내 마당 확보 및 전통조경기법 구현을 위한 조경기준 적용 배제
	제58조 대지 안의 공지	○	처마와 마당 등 한옥 특성을 살리는 건축유도를 위해 건축선과 인접대지 경계선으로부터 건축물 이격거리 적용 배제 및 완화
	제61조 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한	○	처마와 지붕 등 한옥 특성을 살리고자 정북방향 인접대지경계선으로부터 건축물 이격거리 적용 배제

■ 조감도 및 특화계획

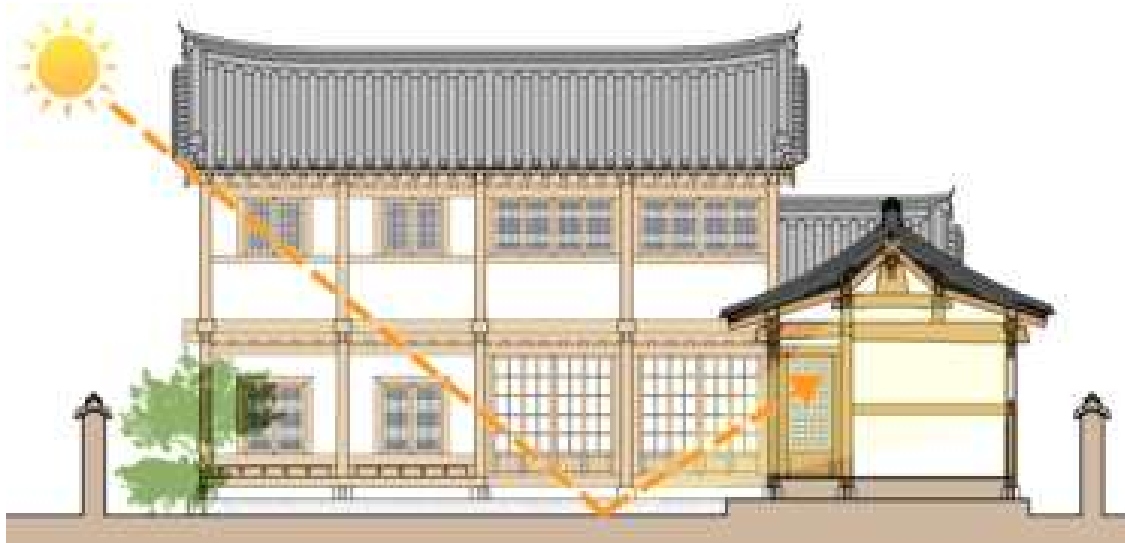
일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 완화



처마길이 및 마당면적 축소된 왜곡된 형태 개선



전통적 조경기법 구현을 위한 대지의 조정 완화



현행 기준(조례 및 국토부 기준)				적용 범위
적용대상	조경면적	식재면적	식재기준	
대지면적 200㎡ 이상	대지면적의 5% 이상 (연면적 1,000㎡ 미만)	조경면적의 60% 이상	- 하나의 식재면적은 한 변의 길이가 1m 이상으로서 1㎡ 이상 - 조경면적 1㎡당 교목 0.2주 이상, 관목 1.0주 이상	적용 배제

㉓ 대상지 7 : 우수디자인 특화 구역 - 잠실진주아파트 재건축

■ 구역 지정 사유

- 대상지에 인접한 학교 일조를 고려하여 사업계획을 변경하고 주민공동시설을 특화하여 특별건축구역

계획을 수립

■ 사례 특성

- 공동주택 밀집 지역의 개발 사례

■ 주요 검토 내용

- 발코니를 다양하게 계획하는 등 주동 입면 차별화를 통해 창의적인 디자인 유도

■ 일반현황

일반 현황		
대지위치	서울시 송파구 신천동 20-4일대	
면적	104,029.80m ²	
지역지구	제3종 일반주거지역, 제1종 일반주거지역(공원)	
세대수	2,678세대	
건폐율	20.69%	
용적률	299.89%	
총연면적	487,191.03m ²	

■ 특례적용

건축법 특례적용 가능 조항		적용 여부	적용 취지 및 범위
배제	제56조 건축물의 용적률	○	주민공동시설 용적률 완화 3.3%(「건축법」 제5조 적용의 완화)
	제61조 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한	○	일률적인 법률 적용 시 새로운 주동형태 구현에 제약

■ 조감도 및 특화계획

남향세대 시물레이션

구 분	세대수	비 율	비 고
남향배치	2,636세대 중 2,615세대	99.20%	남향각 45°

구 분	세대수	비 율	비 고
남향배치	2,678세대 중 2,566세대	95.82%	남향각 45°

올림픽공원 조망 시물레이션

올림픽공원 조망 시물레이션



일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 완화

2017.09.27 기 사업시행인가안

용적률 276.70%

교육청 협의 완료 (학교 일조 만족)

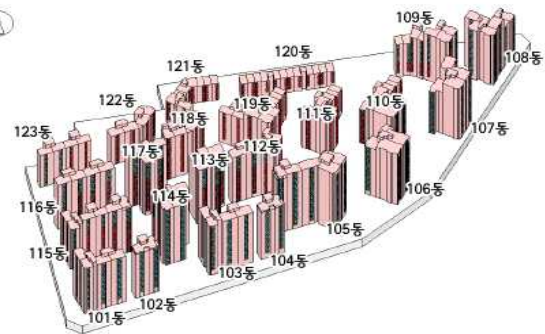


건축면적	일조만족세대	총세대수	일조만족률
19,023.22㎡	1,404세대	2,636세대	53.3%

금회 신청안

용적률 299.89%

교육청 사전협의 완료 (학교 일조 만족)



건축면적	일조만족세대	총세대수	일조만족률
20,923.38㎡	1,336세대	2,678세대	49.9%

주동 특화계획

